



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMRULLAH ALS PAUL BIN H. ASMAN (Alm.);
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Oktober 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Mustika Raya I Desa Seloretno  
Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hamrullah als Paul Bin H. Asman (Alm.) ditangkap pada tanggal 03 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/2020/Reskrim;

Terdakwa Hamrullah als Paul Bin H. Asman (Alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lena Baiti Rusli, S.HI, Dkk dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Syariah Indonesia, berkantor di Jalan Raya Pemda (Jalan Cinta) Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor 187/SK/2020/PN Kla tanggal 17 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamrullah Als Paul Bin H. Asman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamrullah Als Paul Bin H. Asman (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa Hamrullah Als Paul Bin H. Asman (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hamrullah Als Paul Bin H. Asman (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 bulan Januari tahun 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di daerah Kalibalok Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejahatan penadahan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib, saksi Agus Arisandi Bin Jabarudin (berkas penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi Siska Emilia Binti Saefulloh menemui kakak saksi Siska Emilia yang bernama Rohima Yarli Yanti Binti Bakri untuk meminjam mobil dengan alasan menjemput bos di Bandar Lampung sambil berkata “yuk, saya pinjam mobil saya mau nganter bos ke Bandara Radin Inten”, kemudian saksi Rohima Yarli Yanti berkata kepada saksi Agus Arisandi untuk memulangkan mobil setelah keperluannya selesai lalu saksi Rohima Yarli Yanti meminjamkan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV warna putih Orchid Mutiara No. Pol BE 1048 DB, Noka : MHRRU1730HJ603137, Nosin: L15Z61144765 Tahun 2017 SNTK an. M. Nurdin Syah milik saksi Siska Emilia berikut dengan STNKnya kepada saksi Agus Arisandi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Agus Arisandi datang ke rumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau membeli mobil kemudian terdakwa menanyakan status mobil tersebut kepada saksi Agus Arisandi dan saksi Agus Arisandi menjelaskan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobil larian leasing dan suratnya hanya STNK saja lalu terdakwa menanyakan dengan harga berapa mobil tersebut mau dijual dan saksi Agus Arisandi mengatakan mobil tersebut akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ipan (DPO) dan menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Ipan (DPO) selanjutnya terdakwa bersama saksi Agus Arisandi membawa 1 (satu) unit mobil Honda H-RV warna putih Orchid Mutiara No. Pol BE 1048 DB, Noka: MHRRU1730HJ603137, Nosin: L15Z61144765 Tahun 2017 SNTK an. M. Nurdin Syah ke Bandar Lampung dan menjualnya kepada Sdr. Ipan (DPO) namun mobil tersebut hanya laku sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa diberi upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Agus Arisandi.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar listrik dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siska Emilia Binti Saefulloh mengalami kerugian sekira Rp259.780.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Hamrullah Als Paul Bin H. Asman (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 bulan Januari tahun 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di daerah Kalibalok Sukrame Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib, saksi Agus Arisandi Bin Jabarudin (berkas penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi Siska Emilia Binti Saefulloh menemui kakak saksi Siska Emilia yang bernama Rohima Yarli Yanti Binti Bakri untuk meminjam mobil dengan alasan menjemput bos di Bandar Lampung sambil berkata "yuk, saya pinjam mobil saya mau nganter bos ke Bandara Radin Inten", kemudian saksi Rohima Yarli Yanti berkata kepada saksi Agus Arisandi untuk memulangkan mobil setelah keperluannya selesai lalu saksi Rohima Yarli Yanti meminjamkan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV warna putih Orchid Mutiara No. Pol BE 1048 DB, Noka : MHRRU1730HJ603137, Nosin: L15Z61144765 Tahun 2017 SNTK an. M. Nurdin Syah milik saksi Siska Emilia berikut dengan STNKnya kepada saksi Agus Arisandi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Agus Arisandi datang ke rumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau membeli mobil kemudian terdakwa menanyakan status mobil tersebut kepada saksi Agus Arisandi dan saksi Agus Arisandi menjelaskan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobil larian leasing dan suratnya hanya STNK saja lalu terdakwa menanyakan dengan harga berapa mobil tersebut mau dijual dan saksi Agus Arisandi mengatakan mobil tersebut akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ipan (DPO) dan menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Ipan (DPO) selanjutnya terdakwa bersama saksi Agus Arisandi membawa 1 (satu) unit mobil Honda H-RV warna putih Orchid Mutiara No.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BE 1048 DB, Noka: MHRRU1730HJ603137, Nosin: L15Z61144765 Tahun 2017 SNTK an. M. Nurdin Syah ke Bandar Lampung dan menjualnya kepada Sdr. Ipan (DPO) namun mobil tersebut hanya laku sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa diberi upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Agus Arisandi.

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar listrik dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siska Emilia Binti Saefulloh mengalami kerugian sekira Rp259.780.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Siska Emilia Binti Saefulloh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Jam 07.00 Wib di rumah saksi di Desa Sukamarga Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Saksi Agus Arisandi telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jenis HR-V Warna Putih Orchid Mutiara Nopol BE 1048 DB, Noka MHRRU1730HJ603137, Nosin L15Z61144765, Tahun 2017 STNK An. M. Nurdin Syah milik Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Arisandi karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi Agus Arisandi datang ke rumah saksi kemudian Saksi Agus Arisandi berkata kepada kakak saksi yang bernama Rohima Yarli Yanti "Yuk, pinjam mobil saya mau nganter bos ke Bandara Raden Intan", oleh karena Saksi Agus Arisandi adalah tetangga saksi dan sudah sering dimintai tolong oleh keluarga saksi maka saksi Rohima Yarli Yanti

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla





memercayainya kemudian meminjamkan mobil milik saksi tersebut kepada Saksi Agus Arisandi beserta STNKnya namun hingga saat ini Saksi Agus Arisandi tidak mengembalikan mobil milik saksi tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi Agus Arisandi datang dan meminjam mobil tersebut posisi saksi sedang berada di rumah tepatnya di belakang rumah sedang bermain bersama anak saksi.
- Bahwa sebelumnya Saksi Agus Arisandi juga pernah meminjam mobil milik saksi namun selalu dikembalikan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib, Saksi Agus Arisandi datang ke rumah saksi menemui kakak saksi yang bernama Rohima Yarli Yanti sambil berkata "yuk, saya pinjam mobil saya mau nganter Bos ke Bandara Raden Intan" kemudian saksi Rohima Yarli Yanti berpesan agar Saksi Agus Arisandi memulangkan mobil tersebut setelah keperluannya selesai, kemudian saksi Rohima Yarli Yanti meminjamkan mobil tersebut berikut STNKnya, kepada terdakwa namun sampai sekarang Saksi Agus Arisandi belum mengembalikan mobil milik saksi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 05.30 Wib, mertua Saksi Agus Arisandi memberi tahu saksi dengan berkata "Ka, semalam Agus Arisandi menelepon dan bilang kalau mobil kamu dibawa oleh supir pribadi Bos Agus Arisandi" kemudian saksi bertanya "kok bisa dibawa oleh supir bosnya?" kemudian Ibu mertua Saksi Agus Arisandi menjawab "iya, Aris ini polos bener, supirnya bilang minjam mobil untuk beli rokok" kemudian saksi mencoba menghubungi Saksi Agus Arisandi namun selalu ditolak, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp259.780.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan dari pihak kepolisian terdakwa adalah orang diminta tolong oleh Saksi Agus Arisandi yang menjualkan mobil milik saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Rohima Yarli Yanti Binti Bakri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Jam 07.00 Wib di rumah saksi di Desa Sukamarga Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Saksi Agus Arisandi telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merek Honda Jenis HR-V Warna Putih Orchid Mutiara Nopol BE 1048 DB, Noka MHRRU1730HJ603137, Nosin L15Z61144765, Tahun 2017 STNK An. M. Nurdin Syah milik Saksi Siska Emilia Binti Saefulloh;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Arisandi karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa awalnya Saksi Agus Arisandi datang ke rumah saksi kemudian Saksi Agus Arisandi berkata kepada Saksi "Yuk, pinjam mobil saya mau nganter bos ke Bandara Raden Intan", oleh karena Saksi Agus Arisandi adalah tetangga saksi dan sudah sering dimintai tolong oleh keluarga saksi maka saksi mempercayainya kemudian meminjamkan mobil milik saksi Siska Emilia Binti Saefulloh tersebut kepada Saksi Agus Arisandi beserta STNKnya namun hingga saat ini Saksi Agus Arisandi tidak mengembalikan mobil milik saksi tersebut.
  - Bahwa sebelumnya Saksi Agus Arisandi juga pernah meminjam mobil milik saksi Siska Emilia Binti Saefulloh namun selalu dikembalikan.
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib, Saksi Agus Arisandi datang ke rumah saksi sambil berkata "yuk, saya pinjam mobil saya mau nganter Bos ke Bandara Raden Intan" kemudian saksi berpesan agar Saksi Agus Arisandi memulangkan mobil tersebut setelah keperluannya selesai, kemudian saksi meminjamkan mobil tersebut berikut STNKnya, kepada terdakwa namun sampai sekarang Saksi Agus Arisandi belum mengembalikan mobil milik saksi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 05.30 Wib, mertua Saksi Agus Arisandi memberi tahu saksi Siska Emilia Binti Saefulloh dengan berkata "Ka, semalam Agus Arisandi menelepon dan bilang kalau mobil kamu dibawa oleh supir pribadi Bos Agus Arisandi" kemudian saksi bertanya "kok bisa dibawa oleh supir bosnya?" kemudian Ibu mertua Saksi Agus Arisandi menjawab "iya, Aris ini polos bener, supirnya bilang minjam mobil untuk beli rokok" kemudian saksi Siska Emilia Binti Saefulloh mencoba menghubungi Saksi Agus Arisandi namun selalu ditolak, setelah itu saksi Siska Emilia Binti Saefulloh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Siska Emilia Binti Saefulloh mengalami kerugian sekira Rp259.780.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan dari pihak kepolisian terdakwa adalah orang diminta tolong oleh Saksi Agus Arisandi yang menjualkan mobil milik saksi. Siska Emilia Binti Saefulloh. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Herman Bin Dahnan (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Jam 07.00 Wib di rumah saksi di Desa Sukamarga Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Saksi Agus Arisandi telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jenis HR-V Warna Putih Orchid Mutiara Nopol BE 1048 DB, Noka MHRRU1730HJ603137, Nosin L15Z61144765, Tahun 2017 STNK An. M. Nurdin Syah milik Saksi Siska Emilia Binti Saefulloh;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Arisandi karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Agus Arisandi datang ke rumah saksi Siska Emilia kemudian saksi Agus Arisandi berkata kepada kakak saksi Siska Emilia yang bernama Rohima Yarli Yanti "Yuk, pinjam mobil saya mau nganter bos ke Bandara Raden Intan", oleh karena saksi Agus Arisandi adalah tetangga saksi Siska Emilia dan sudah sering dimintai tolong oleh keluarga saksi Siska Emilia maka saksi Rohima Yarli Yanti mempercayainya kemudian meminjamkan mobil milik saksi Siska Emilia tersebut kepada saksi Agus Arisandi beserta STNKnya namun hingga saat ini saksi Agus Arisandi tidak mengembalikan mobil milik saksi Siska Emilia tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi Agus Arisandi juga pernah meminjam mobil milik saksi Siska Emilia namun selalu dikembalikan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib saksi Agus Arisandi datang ke rumah menemui saksi Rohima Yarli Yanti dan berkata "yuk, saya pinjam mobil saya mau nganter Bos ke Bandara Raden Intan" kemudian saksi Rohima Yarli Yanti berpesan agar saksi Agus Arisandi memulangkan mobil tersebut setelah keperluannya selesai, kemudian saksi Rohima Yarli Yanti meminjamkan mobil tersebut berikut STNKnya namun sampai sekarang saksi Agus Arisandi belum mengembalikan mobil milik saksi Siska Emilia tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 05.30 Wib, mertua saksi Agus

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Arisandi memberi tahu saksi Siska Emilia dengan berkata "Ka, semalam Agus Arisandi menelepon dan bilang kalau mobil kamu dibawa oleh supir pribadi Bos Agus Arisandi" kemudian saksi Siska Emilia bertanya "kok bisa dibawa oleh supir bosnya?" kemudian Ibu mertua saksi Agus Arisandi menjawab "iya, Aris ini polos bener, supirnya bilang minjam mobil untuk beli rokok" kemudian saksi Siska Emilia mencoba menghubungi saksi Agus Arisandi namun selalu ditolak, setelah itu saksi Siska Emilia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo.

- Bahwa kerugian yang saksi Siska Emilia alami akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp259.780.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan dari pihak kepolisian terdakwa adalah orang diminta tolong oleh saksi Agus Arisandi yang menjualkan mobil milik saksi Siska Emilia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Agus Arisandi Bin Jabarudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Jam 07.00 Wib di rumah saksi di Desa Sukamarga Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Saksi telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jenis HR-V Warna Putih Orchid Mutiara Nopol BE 1048 DB, Noka MHRRU1730HJ603137, Nosin L15Z61144765, Tahun 2017 STNK An. M. Nurdin Syah milik Saksi Siska Emilia Binti Saefulloh;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi berpura-pura meminjam mobil milik saksi Siska Emilia dengan alasan untuk menjemput bos saksi di Bandar Lampung kemudian saksi membawa kabur mobil milik saksi Siska Emilia tersebut dan menjualnya melalui perantara terdakwa dan saksi tidak mengembalikan mobil milik saksi Siska Emilia tersebut.
- Bahwa saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Siska Emilia saat saksi menjual mobil milik saksi Siska Emilia tersebut.
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut kepada Saudara Ipan (DPO) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mempunyai niat untuk menggelapkan mobil milik saksi Siska Emilia tersebut sejak saksi mengantarkan nenek saksi Siska Emilia untuk berangkat umroh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 Sekira jam 09.00 Wib saksi meminjam mobil milik saksi Siska Emilia melalui neneknya (ibu Bakri) untuk dibawa pergi ke Bandar Lampung kemudian saksi membawa mobil tersebut ke Bandar Lampung sambil mencari pekerjaan, karena tidak dapat kemudian saksi pulang ke Sidomulyo dan pergi ke rumah terdakwa kemudian saksi mempunyai niat untuk menjual mobil milik saksi Siska Emilia tersebut dan meminta kepada terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan “ya udah ditawarkan saja paling laku Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi menjawab “ya sudah” kemudian terdakwa menghubungi Saudara Ipan (DPO) dan menawarkan mobil tersebut, setelah itu saksi mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Siska Emilia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi kembali meminjam mobil milik saksi Siska Emilia dengan alasan untuk menjemput bos di Bandar Lampung kemudian saksi Siska Emilia meminjamkan mobil tersebut setelah itu saksi pergi bersama terdakwa ke Bandar Lampung untuk menjual mobil tersebut kemudian mobil tersebut saksi jual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menjual mobil tersebut saksi memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pergi ke Kalimantan untuk kabur hingga akhirnya saksi berhasil ditangkap polisi.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari menggelapkan mobil milik saksi Siska Emilia yaitu sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut saksi gunakan untuk membeli 2 (dua) setel celana, handuk, dan sisanya habis saksi gunakan untuk usaha jual beli panci.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Model HR-V, Tipe HR-V 1.5 S MT Nopol: BE 1048 DB, Tahun 2017 Warna Putih orchid mutiara, Noka: MHRRU1730HJ603137, Nosin: LI5Z61144765, stnk An M.NURDINSYAH adalah milik saksi Siska Emilia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis J1 Mini adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Ipan (DPO), 1 (satu) buah celana panjang merk cardinal warna cream, 1 (satu) buah celana pendek merk LIZARD Warna

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1 (satu) buah handuk merk apple warna merah adalah milik saksi hasil pembelian setelah menjual mobil milik saksi Siska Emilia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum.
- ☐ Bahwa Terdakwa telah menjualkan mobil hasil kejahatan yang dilakukan saksi Agus Arisandi.
- ☐ Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan saksi Agus Arisandi tersebut.
- ☐ Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agus Arisandi namun tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saksi Agus Arisandi.
- ☐ Bahwa barang milik saksi Siska Emilia Binti Saefulloh yang digelapkan oleh saksi Agus Arisandi melalui perantara terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda model HR-V, Tipe HR-V 1.5 S MT Nopol BE 1048 DB, tahun 2017 warna putih orchid mutiara, Noka MHRRU1730HJ603137, Nosin LI5Z61144765, STNK An. M. Nurdinsyah.
- ☐ Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agus Arisandi kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
- ☐ Bahwa terdakwa mengetahui jika mobil tersebut bukan milik saksi Agus Arisandi.
- ☐ Bahwa yang terdakwa ketahui mobil tersebut adalah mobil yang masih kredit dan akan digelapkan oleh saksi Agus Arisandi dengan cara di jual dengan surat STNK saja.
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Agus Arisandi datang ke rumah terdakwa dan minta dicarikan orang yang mau membeli mobil kemudian terdakwa menanyakan status mobil tersebut dan saksi Agus Arisandi menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah mobil larian lesing dan suratnya hanya STNK saja kemudian terdakwa menanyakan berapa harga mobil tersebut mau di jual lalu saksi Agus Arisandi menjawab Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saudara Ipan (DPO) dan menawarkan mobil tersebut lalu terdakwa dan saksi Agus Arisandi membawa mobil tersebut ke daerah Bandar Lampung dan menjualnya kepada Saudara Ipan (DPO);
- ☐ Bahwa setelah terdakwa menjual mobil tersebut terdakwa diberi upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil keuntungan yang terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil hasil kejahatan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar listrik di rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.  
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Rena Marlina**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Agus Arisandi datang ke rumah saksi meminta tolong kepada suami saksi untuk menjualkan mobil.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saksi Agus Arisandi memberi uang kepada terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima dari saksi Agus Arisandi tersebut telah digunakan untuk biaya berobat mertua saksi yang saat ini sudah meninggal dan sebagian digunakan untuk membayar listrik karena kalau tidak dibayar listrik akan dicabut.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah tukang parkir di pasar kadang-kadang juga membawa mobil.
- Bahwa saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa mobil yang saksi Agus Arisandi minta tolong kepada terdakwa untuk dijualkan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh saksi Agus Arisandi kepada terdakwa dari hasil penjualan mobil tersebut.

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan

pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum.
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan mobil hasil kejahatan yang dilakukan saksi Agus Arisandi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan saksi Agus Arisandi tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agus Arisandi namun tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saksi Agus Arisandi.
- Bahwa barang milik saksi Siska Emilia Binti Saefulloh yang digelapkan oleh saksi Agus Arisandi melalui perantara terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda model HR-V, Tipe HR-V 1.5 S MT Nopol BE 1048 DB,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 warna putih orchid mutiara, Noka MHRRU1730HJ603137, Nosin LI5Z61144765, STNK An. M. Nurdinsyah.

- ☐ Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agus Arisandi kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
- ☐ Bahwa terdakwa mengetahui jika mobil tersebut bukan milik saksi Agus Arisandi.
- ☐ Bahwa yang terdakwa ketahui mobil tersebut adalah mobil yang masih kredit dan akan digelapkan oleh saksi Agus Arisandi dengan cara di jual dengan surat STNK saja.
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Agus Arisandi datang ke rumah terdakwa dan minta dicarikan orang yang mau membeli mobil kemudian terdakwa menanyakan status mobil tersebut dan saksi Agus Arisandi menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah mobil larian lesing dan suratnya hanya STNK saja kemudian terdakwa menanyakan berapa harga mobil tersebut mau di jual lalu saksi Agus Arisandi menjawab Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saudara Ipan (DPO) dan menawarkan mobil tersebut lalu terdakwa dan saksi Agus Arisandi membawa mobil tersebut ke daerah Bandar Lampung dan menjualnya kepada Saudara Ipan (DPO);
- ☐ Bahwa setelah terdakwa menjual mobil tersebut terdakwa diberi upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- ☐ Bahwa uang hasil keuntungan yang terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil hasil kejahatan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar listrik di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Hamrullah Als Paul Bin H. Asman (Alm) sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda model HR-V, Tipe HR-V 1.5 S MT Nopol BE 1048 DB, tahun 2017 warna putih orchid mutiara, Noka MHRRU1730HJ603137, Nosin LI5Z61144765, STNK An. M. Nurdinsyah milik saksi Siska Emilia Binti Saefulloh yang digelapkan oleh saksi Agus Arisandi dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Agus Arisandi datang ke rumah terdakwa dan minta dicarikan orang yang mau membeli mobil kemudian terdakwa menanyakan status mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi Agus Arisandi menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah mobil larian lesing dan suratnya hanya STNK saja kemudian terdakwa menanyakan berapa harga mobil tersebut mau di jual lalu saksi Agus Arisandi menjawab Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saudara Ipan (DPO) dan menawarkan mobil tersebut lalu terdakwa dan saksi Agus Arisandi membawa mobil tersebut ke daerah Bandar Lampung dan menjualnya kepada Saudara Ipan (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika mobil tersebut bukan milik saksi Agus Arisandi dan yang terdakwa ketahui mobil tersebut adalah mobil yang masih kredit dan akan digelapkan oleh saksi Agus Arisandi dengan cara di jual dengan surat STNK saja.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjual mobil tersebut terdakwa diberi upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar listrik di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siska Emilia Binti Saefulloh berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp259.780.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMRULLAH ALS PAUL BIN H. ASMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Diana, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Deka Diana, S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17